

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 내부통제(품질관리활동비 미반영) 활동 미흡

해 당 부 서 가가가가본부 라라지사

조 치 부 서 기획조정실

내 용

1. 업무개요

公社는 노후·파손 또는 기능이 저하된 수리시설의 보수·보강 등을 통해 재해예방, 물 손실 최소화 및 영농편의기반 구축을 위해 수리시설개보수사업을 추진중에 있으며,

가가가가본부 라라지사(이하 “라라지사”라 한다.)에서는 [표 1]과 같이 ▲▲ 지구 수리시설개보수사업, ●●지구 수리시설개보수사업을 추진하고 있다.

[표 1] 주요 사업 현황

지사명	지구명	사업명	주요 공사내용	사업비(백만원)

자료: 지사 제출자료 재구성

한편, 公社에서는 수리시설개보수사업 등 주요 사업을 추진하면서, 기관의

목적과 미션 달성을 저해하는 부정부패, 법규위반 등 리스크(위험요인)를 통제하기 위해 2023년 미래전략실(現 기획조정실)에서 公社 6대 업무(자산, 보상, 농지, 계약, 설계, 공사관리)에 대한 내부통제 체크리스트를 전 부서에 배포¹⁾하였으며,

설계 분야 내부통제 체크리스트에 따르면 公社 주요 사업의 세부설계 시 건설 공사의 품질관리를 위해 품질관리 활동비를 반영토록 명시하고 있다.

이에 [가]본부에서는 「2023년 상반기 내부통제 자체점검²⁾」을 통해 세부 설계 시 품질관리 활동비가 미반영된 사례를 발견하는 등 자체적인 내부통제 활동을 추진하고 있다.

2. 판단기준

「건설기술 진흥법」 제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행)에 따르면 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용(이하 “품질관리비”라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 하고,

「건설기술 진흥법 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제89조(품질관리계획 등의 수립대상 공사)에서는 총공사비가 5억 원 이상인 토목공사, 연면적 660㎡ 이상인 건축물의 건축공사, 총공사비가 2억 원 이상인 전문공사는 “품질시험계획”을 수립하도록 하고 있으며,

시행규칙 제53조(품질관리비의 산출 및 사용 기준) 제1항 별표 6에 따르면

1) 미래사업-126(2023.03.31.), ‘23년 내부통제제도 운영계획 시행 및 자체교육 실시 알림

2) [가]농지관리-7969(2023.08.31.), 2023년 상반기 내부통제 자체 실태점검 자료 제출

품질관리비는 품질시험에 필요한 비용을 반영하는 “품질시험비”와 품질관리활동에 필요한 비용을 반영하는 “품질관리활동비”로 구성되며,

“품질관리활동비”는 1) 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 인건비, 2) 품질 관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용, 3) 품질관련 교육·훈련비, 4) 품질 검사비, 5) 그 밖의 비용으로 구성되어 있다.

또한, 「공사감독 업무지침」 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도서 등의 현장 조건 부합 여부, 설계도면·시방서·현장설명서 및 산출내역서 등의 내용에 대한 상호 일치 여부, 설계도서의 누락·오류사항 등을 면밀히 검토하여야 하며,

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

따라서 관지사에서 총공사비 5억 원 이상 100억 원 미만의 토목공사 또는 660㎡ 이상 5,000㎡ 미만 연면적의 건축공사, 총공사비 2억 원 이상의 전문공사에 해당하는 초급 품질관리대상공사를 시행하고자 하는 경우,

“품질관리활동비”에 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인의 인건비를 제외한 품질관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용, 품질관련 교육·훈련비, 품질검사비, 그 밖의 비용 등은 건설현장의 원활한 품질관리 업무 수행을 위해 관련 규정에 맞게 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지사에서는 내부통제 분임부서별 자체 운영계획 및 체크리스트 (품질관리 활동비 미반영 포함)에 대한 자체교육³⁾을 실시했음에도 불구하고, ▲▲ 지구 수리시설개보수사업 및 ●●지구 수리시설개보수 사업을 추진하면서,

품질 관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용, 품질 관련 교육·훈련비용은 품질 관리 업무를 수행하는 건설기술인 인건비의 1/100 이내, 품질검사비는 품질시험비의 1/100 이내, 그 밖의 비용은 상기 비용 합계의 1/100 이내에서 계상하여야 함에도 불구하고, 감사일 현재까지 품질관리 활동비를 반영하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 품질관리활동비 반영 여부

지사명	지구명	사업명	문서작성 및 관리비용	교육·훈련비용	품질검사비용	기타비용

자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과, 시험관리인의 품질관리활동에 필요한 비용이 반영되지 않아 품질 관리 활동이 적절하게 이루어지지 않을 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 지사에서는 감사 지적사항에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 시행계획 변경 시 품질관리 활동비를 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

3) ○○농지관리-3757(2023.04.28.), 2023년 내부통제제도 자체교육 실시 결과 제출

조치할 사항 : 통보

사장(기획조정실장)은 「품질관리 활동비 미반영」 등 내부통제 분임부서⁴⁾가 농촌공간계획처 등 특정부서로 지정된 위험요인의 경우, 내부통제 이행부서⁵⁾에서 지역개발사업만을 한정하여 점검하는 사례가 있으므로, 주요 사업의 공통 위험요인에 대해서는 公社 사업 전반에 걸쳐 내부통제 활동이 추진될 수 있도록 내부통제 체크리스트 등을 보완하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

4) 내부통제 분임부서 : 자체 내부통제 계획 및 체크리스트 활용 이해부서 내부통제 활동에 대한 총괄업무 수행

5) 내부통제 이행부서 : 체크리스트를 활용한 자체 내부통제 활동 수행

한국농어촌공사 감사

[시정]요구, [통보]

제 목 내부통제(품질관리활동비 미반영) 활동 미흡

해 당 부 서 가가가가본부 라라지사

조 치 부 서 가가가가본부, 라라지사

내 용

1. 업무개요

公社는 노후·파손 또는 기능이 저하된 수리시설의 보수·보강 등을 통해 재해예방, 물 손실 최소화 및 영농편의기반 구축을 위해 수리시설개보수사업을 추진중에 있으며,

가가가가본부 라라지사(이하 “라라지사”라 한다.)에서는 [표 1]과 같이 ▲▲ 지구 수리시설개보수사업, ●●지구 수리시설개보수사업을 추진하고 있다.

[표 1] 주요 사업 현황

지사명	지구명	사업명	주요 공사내용	사업비(백만원)

자료: 지사 제출자료 재구성

한편, 公社에서는 수리시설개보수사업 등 주요 사업을 추진하면서, 기관의 목적과 미션 달성을 저해하는 부정부패, 법규위반 등 리스크(위험요인)를 통제하기

위해 2023년 미래전략실(現 기획조정실)에서 公社 6대 업무(자산, 보상, 농지, 계약, 설계, 공사관리)에 대한 내부통제 체크리스트를 전 부서에 배포¹⁾하였으며,

설계 분야 내부통제 체크리스트에 따르면 公社 주요 사업의 세부설계 시 건설 공사의 품질관리를 위해 품질관리 활동비를 반영토록 명시하고 있다.

이에 [가]본부에서는 「2023년 상반기 내부통제 자체점검²⁾」을 통해 세부 설계 시 품질관리 활동비가 미반영된 사례를 발견하는 등 자체적인 내부통제 활동을 추진하고 있다.

2. 판단기준

「건설기술 진흥법」 제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행)에 따르면 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용(이하 “품질관리비”라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 하고,

「건설기술 진흥법 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제89조(품질관리계획 등의 수립대상 공사)에서는 총공사비가 5억 원 이상인 토목공사, 연면적 660㎡ 이상인 건축물의 건축공사, 총공사비가 2억 원 이상인 전문공사는 “품질시험계획”을 수립하도록 하고 있으며,

시행규칙 제53조(품질관리비의 산출 및 사용 기준) 제1항 별표 6에 따르면 품질관리비는 품질시험에 필요한 비용을 반영하는 “품질시험비”와 품질관리활동에 필요한 비용을 반영하는 “품질관리활동비”로 구성되며,

1) 미래사업-126(2023.03.31.), ‘23년 내부통제제도 운영계획 시행 및 자체교육 실시 알림

2) [가]농지관리-7969(2023.08.31.), 2023년 상반기 내부통제 자체 실태점검 자료 제출

“품질관리활동비”는 1) 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 인건비, 2) 품질 관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용, 3) 품질관련 교육·훈련비, 4) 품질 검사비, 5) 그 밖의 비용으로 구성되어 있다.

또한, 「공사감독 업무지침」 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독원은 설계도서 등의 현장 조건 부합 여부, 설계도면·시방서·현장설명서 및 산출내역서 등의 내용에 대한 상호 일치 여부, 설계도서의 누락·오류사항 등을 면밀히 검토하여야 하며,

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시하여야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 같은 조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

따라서 ㉠㉠지사에서 총공사비 5억 원 이상 100억 원 미만의 토목공사 또는 660㎡ 이상 5,000㎡ 미만 연면적의 건축공사, 총공사비 2억 원 이상의 전문공사에 해당하는 초급 품질관리대상공사를 시행하고자 하는 경우,

“품질관리활동비”에 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인의 인건비를 제외한 품질관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용, 품질관련 교육·훈련비, 품질검사비, 그 밖의 비용 등은 건설현장의 원활한 품질관리 업무 수행을 위해 관련 규정에 맞게 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○지사에서는 내부통제 분임부서별 자체 운영계획 및 체크리스트 (품질관리 활동비 미반영 포함)에 대한 자체교육³⁾을 실시했음에도 불구하고, ▲▲ 지구 수리시설개보수사업 및 ●●지구 수리시설개보수 사업을 추진하면서,

품질 관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용, 품질 관련 교육·훈련비용은 품질 관리 업무를 수행하는 건설기술인 인건비의 1/100 이내, 품질검사비는 품질시험비의 1/100 이내, 그 밖의 비용은 상기 비용 합계의 1/100 이내에서 계상하여야 함에도 불구하고, 감사일 현재까지 품질관리 활동비를 반영하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 품질관리활동비 반영 여부

지사명	지구명	사업명	문서작성 및 관리비용	교육·훈련비용	품질검사비용	기타비용

자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과, 시험관리인의 품질관리활동에 필요한 비용이 반영되지 않아 품질 관리 활동이 적절하게 이루어지지 않을 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 지사에서는 감사 지적사항에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 시행계획 변경 시 품질관리 활동비를 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

3) ○○농지관리-3757(2023.04.28.), 2023년 내부통제제도 자체교육 실시 결과 제출

조치할 사항 : 시정, 통보

사장(☐☐☐☐본부장)은 i) 상하반기 내부통제 자체 실태점검 결과 불량건 발생 시 사례전파 및 교육을 실시하는 등 동일한 불량 건 재발방지를 위한 방안을 마련하시기 바라며, ii) 「건설기술 진흥법 시행령」 제89조(품질관리계획 등의 수립대상 공사)에 대해서는 품질관리 활동비가 반영될 수 있도록 사례전파 및 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

사장(☐☐☐☐본부장 ☐☐지사장)은 「건설기술 진흥법」에 따라 초급 품질 관리대상공사의 품질관리에 필요한 비용인 품질관리활동비를 계상하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)